

E8.1 - Ejercicio cláusula RGPD (LOPD)



Moisés Montes Iglesias-----uo296102

Índice

1. Formulario de captura de datos.....	2
2. Cláusula informativa	2
2.1. Primera capa: información básica.....	2
2.2. Segunda capa: información adicional.....	2
2.3. Captura sobre la información comentada.....	3
3. Análisis del artículo 13 RGPD	3
3.1. Identidad del responsable	4
3.2 Datos de contacto del DPD.....	4
3.3 Finalidad del tratamiento	5
3.4 Base jurídica (legitimación)	6
3.5 Destinatarios.....	7
3.6 Transferencias internacionales.....	8
3.7 Plazo de conservación	8
3.8 Derechos del interesado	9
3.9 Derecho a retirar el consentimiento	10
3.10 Derecho a reclamar ante autoridad de control	11
3.11 Carácter obligatorio de los datos	11
3.12 Decisiones automatizadas / perfiles.....	11
4. CONCLUSIÓN.....	12

1. Formulario de captura de datos

La página sobre la que decidí hacer el ejercicio es la página de Zara:

Página de registro

BUSCAR

DATOS PERSONALES

EMAIL

CONTRASEÑA

NOMBRE

APELLIDOS

PREFIJO

+34

TÉLEFONO

Te enviaremos un SMS para verificar tu teléfono

☐

Quiero recibir comunicaciones comerciales personalizadas de ZARA a través del email.

☐

He podido leer y entiendo la [Política de Privacidad y Cookies](#)

CREAR CUENTA

2. Cláusula informativa

2.1. Primera capa: información básica

- Responsable: Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex, S.A.)
- Finalidad: Gestión del registro como usuario y prestación de servicios.
- Legitimación: Ejecución de contrato y consentimiento.
- Destinatarios: Empresas del grupo Inditex y terceros necesarios para la prestación del servicio.
- Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos.
- Información adicional: Puede consultar la información adicional en la Política de Privacidad ([enlace](#)).

2.2. Segunda capa: información adicional

1. ¿Quién es el responsable?

Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex), con domicilio en España...

2. ¿Con qué finalidad tratamos sus datos?

Gestionar su registro, compras online, atención al cliente y envío de comunicaciones comerciales.

3. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?

Mientras se mantenga la relación contractual o durante los plazos legales.

4. ¿Cuál es la legitimación?

Ejecución de contrato, consentimiento e interés legítimo.

5. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

Empresas del grupo Inditex, proveedores y autoridades públicas.

6. Transferencias internacionales:

Pueden realizarse con garantías adecuadas.

7. ¿Cuáles son sus derechos?

Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad.

Derecho a reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos.

2.3. Captura sobre la información comentada

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

RESPONSABLE

ZARA ESPAÑA, S.A.U; INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A)

[Más info](#)

FINALIDAD Y LEGITIMACIÓN

Necesitamos usar tus datos para identificarte como usuario y darte acceso a los servicios y funcionalidades que ofrecemos a nuestros usuarios registrados. Estaremos legitimados por la ejecución de las condiciones de uso de la plataforma.

[Más info](#)

DESTINATARIOS

Contratamos a proveedores dentro y fuera de la Unión Europea que nos dan soporte en el servicio y mantenimiento de la plataforma, y lo hacemos con garantías apropiadas y guardando la seguridad de tus datos.

[Más info](#)

DERECHOS

Tienes derecho a acceder, rectificar o suprimir tus datos, además de otros derechos, como detallamos en la información adicional. Recuerda que puedes editar tus datos en la sección de "Mi cuenta".

[Más info](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Para más información, consulta nuestra [Política de Privacidad](#)

3. Análisis del artículo 13 RGPD

3.1. Identidad del responsable

Se cumple ya que:

- Se identifica claramente que es una industria de diseño textil, S.A (Inditex)
- Y en una segunda capa se amplían datos

En resumen, coincide con lo que dice el artículo de información básica + ampliada

1. ¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE TUS DATOS?

Los responsables del tratamiento de tus datos somos:

- **ZARA ESPAÑA, S.A.**, sociedad que actualmente opera en España la venta de productos de la marca ZARA (en adelante, "ZARA ESPAÑA"):
 - Dirección postal: Avda. de la Diputación, Edificio Inditex, 15143, Arteixo (A Coruña), España.
 - Correo electrónico de la Delegada de Protección de Datos: dataprotection@zara.com
- **INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.** (Inditex, S.A), sociedad española que actúa como matriz de ZARA ESPAÑA (en adelante, "INDITEX"):
 - Dirección postal: Avda. de la Diputación, Edificio Inditex, 15143, Arteixo (A Coruña), España.
 - Correo electrónico de la Delegada de Protección de Datos: dataprotection@zara.com

En otras palabras, tanto ZARA ESPAÑA como INDITEX (en adelante, conjuntamente "Nosotros" o "los Corresponsables del Tratamiento"), somos **Corresponsables** del tratamiento. Esto quiere decir que hemos regulado y nos hacemos cargo conjuntamente de tratar y proteger tus datos personales.

3.2 Datos de contacto del DPD

Se cumple ya que:

- Zara incluye contacto del delegado de Protección de Datos en su política de privacidad.

Esta información debe aparecer en la segunda capa.

5. ¿COMPARTIREMOS TUS DATOS CON TERCEROS?

Para cumplir las finalidades indicadas en la presente Política de Privacidad y Cookies, es necesario que demos acceso a tus datos personales a **entidades del Grupo Inditex** y a **terceras partes** que nos presten apoyo en los servicios que te ofrecemos, a saber:

- entidades **financieras**,
- entidades **de detección y prevención de fraude**,
- proveedores de **servicios tecnológicos y analítica**, algunas de las cuales ofrecen soporte para funciones como el Asistente y Try On.
- proveedores y colaboradores de servicios de **logística, transporte y entrega** o sus establecimientos asociados,
- proveedores de servicios relacionados con **atención al cliente**,
- proveedores y colaboradores de servicios relacionados con **marketing y publicidad**, como agencias de publicidad, socios publicitarios o redes sociales que, en determinados casos, puedan actuar como controladores conjuntos.
- Particulares (en el caso de utilizar la función Zara Resell).
- autoridades públicas (por ejemplo, en caso de que deba cumplir con obligaciones de información asociadas a la función Zara Resell).

Por eficiencia del servicio, algunos de los prestadores mencionados están ubicados en territorios situados fuera del Espacio Económico Europeo que no proporcionan un nivel de protección de datos equiparable al de la Unión Europea. En tales casos, te informamos de que transferimos tus datos con **garantías adecuadas y siempre manteniendo la seguridad de tus datos, ya que utilizamos las herramientas más apropiadas para la transferencia internacional de datos, como las Cláusulas Contractuales Tipo** o cualquier otra medida complementaria pertinente. Puedes consultar el contenido de las Cláusulas Contractuales Tipo en el siguiente enlace: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.

Si decides utilizar la Plataforma mientras viajas a otro territorio, es posible que necesitemos compartir tus datos

13

3.3 Finalidad del tratamiento

Se cumple ya que:

- Primera capa: finalidad resumida
- Segunda capa: detalle (registro, compras, marketing)

Cumple el modelo de información por capas recomendado por la AEPD.

2. ¿CON QUÉ FINALIDAD TRATAMOS TUS DATOS PERSONALES?

Dependiendo de los productos, servicios o funcionalidades de los que quieras disfrutar en cada momento necesitaremos tratar unos datos u otros, que en general serán, según el caso, los siguientes:

- tus **datos identificativos** (por ejemplo, tu nombre, apellido, imagen, idioma y país desde el que interactúas con nosotros, datos de contacto, etc.);
- información **económica y transaccional** (por ejemplo, tus datos de pago o de tarjeta, información acerca de tus compras, pedidos, devoluciones, etc.);
- datos de **conexión, geolocalización y navegación** (por ejemplo, los datos de localización, el número de identificación del dispositivo o el ID de publicidad);
- información **comercial** (por ejemplo, si estás suscrito a nuestra newsletter),
- datos sobre tus **gustos y preferencias**.
- **categorías especiales de datos** pueden resultar necesarias (por ejemplo, datos de salud en los casos en los que resulten necesarios para gestionar determinadas incidencias como las relacionadas con productos cosméticos).

Recuerda que, cuando te pidamos que proporciones tus datos personales para darte acceso a alguna funcionalidad o servicio de la Plataforma, te indicaremos algunos campos como *obligatorios*, puesto que son datos que necesitamos para poder prestarte el servicio o darte acceso a la funcionalidad en cuestión. Por favor, ten en cuenta que si decides no facilitarnos esos datos, es posible que no puedas completar tu registro como usuario o que no puedas disfrutar de esos servicios o funcionalidades.

En otros casos, podemos obtener información de forma pasiva al utilizar herramientas de rastreo, como las cookies de los navegadores u otras tecnologías similares de nuestra Plataforma o de las comunicaciones que te enviamos. En determinados casos, un tercero puede habernos facilitado información sobre ti al usar una funcionalidad o servicio de la Plataforma, por ejemplo, si te han enviado una tarjeta regalo o si envían un pedido a tu dirección.

En tales casos, únicamente trataremos tus datos en relación con esa funcionalidad o servicio, de conformidad con lo establecido en la presente Política de Privacidad y Cookies.

Dependiendo de cómo interactúes con nuestra Plataforma, trataremos tus datos personales para las siguientes finalidades:

FINALIDAD	+ info
1. Para gestionar tu registro e identificación como usuario de la Plataforma	En caso de que decidas registrarte como usuario en nuestra Plataforma, necesitamos tratar tus datos para identificarte como usuario de la misma y darte acceso a sus diferentes funcionalidades, productos y servicios que

3.4 Base jurídica (legitimación)

Se cumple ya que:

- Se indican varias bases:
 - Ejecución de contrato (registro/compra)
 - Consentimiento (marketing)
 - Interés legítimo (mejoras, seguridad, etc.)

Se ajusta al epígrafe “Legitimación” de la guía.

3. ¿CUÁL ES LA LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE TUS DATOS?

La base legal que nos permite tratar tus datos personales también depende de la finalidad para la que los tratemos, según lo explicado en la siguiente tabla:

Finalidad	Legitimación
1. Gestionar tu registro como usuario de la Plataforma e identificación	El tratamiento de tus datos es necesario para la ejecución de los términos que regulan el uso de la Web y App. En otras palabras, para que puedas registrarte como usuario en la Plataforma, necesitamos tratar tus datos personales, ya que de lo contrario no podríamos gestionar tu registro. Además, en nuestras Tiendas Físicas, puedes registrarte y crear un perfil que te permita disfrutar de beneficios personalizados, como tener todos tus tickets electrónicos agrupados. Para esta funcionalidad, la base sobre la que tratamos tus datos es tu propio consentimiento. Asimismo, si decides utilizar la Plataforma mientras viajas a otro territorio, es posible que necesitemos compartir tus datos personales con la compañía de la cadena que opere en ese territorio para facilitar el uso de tu cuenta en ese destino. Para esta función, tratamos tus datos basándonos en tu propio consentimiento. Consideramos que tenemos un interés legítimo para vincular a tu cuenta tus compras y los datos que recopilamos sobre tu actividad a través de los diferentes canales de la Plataforma.
2. Desarrollo, cumplimiento y ejecución del contrato de compraventa o de servicios	El tratamiento de tus datos es necesario para la ejecución del contrato de compraventa o de prestación de servicios que nos vincule contigo. Esto incluye los datos de contacto que tratamos para ofrecerte los tickets electrónicos de tus compras en las Tiendas Físicas y facilitarte el uso de los mismos. Es posible que algunos tratamientos de datos asociados al proceso de compra se activen únicamente porque tú lo solicites o nos autorices, como es el caso del almacenamiento de los datos de pago para futuras compras o del tratamiento de datos necesario para escanear los tickets de compra a través de la sección Wallet de la App o para informarte de la disponibilidad de nuestros productos (en caso de que esté disponible esta funcionalidad). En estos casos, la base sobre la que tratamos tus datos es tu propio

3.5 Destinatarios

Se cumple ya que:

- Primera capa: mención general
- Segunda capa:
 - o Empresas del grupo Inditex
 - o Proveedores
 - o Autoridades públicas

La guía exige indicar categorías si no están concretados.

5. ¿COMPARTIREMOS TUS DATOS CON TERCEROS?

Para cumplir las finalidades indicadas en la presente Política de Privacidad y Cookies, es necesario que demos acceso a tus datos personales a **entidades del Grupo Inditex** y a **terceras partes** que nos presten apoyo en los servicios que te ofrecemos, a saber:

- entidades **financieras**,
- entidades **de detección y prevención de fraude**,
- **proveedores de servicios tecnológicos y analítica**, algunas de las cuales ofrecen soporte para funciones como el Asistente y Try On.
- proveedores y colaboradores de servicios de **logística, transporte y entrega** o sus establecimientos asociados,
- proveedores de servicios relacionados con **atención al cliente**,
- proveedores y colaboradores de servicios relacionados con **marketing y publicidad**, como agencias de publicidad, socios publicitarios o redes sociales que, en determinados casos, puedan actuar como controladores conjuntos.
- Particulares (en el caso de utilizar la función Zara Resell).
- autoridades públicas (por ejemplo, en caso de que deba cumplir con obligaciones de información asociadas a la función Zara Resell).

Por eficiencia del servicio, algunos de los prestadores mencionados están ubicados en territorios situados fuera del Espacio Económico Europeo que no proporcionan un nivel de protección de datos equiparable al de la Unión Europea. En tales casos, te informamos de que transferimos tus datos con **garantías adecuadas y siempre manteniendo la seguridad de tus datos, ya que utilizamos las herramientas más apropiadas para la transferencia internacional de datos, como las Cláusulas Contractuales Tipo** o cualquier otra medida complementaria pertinente. Puedes consultar el contenido de las Cláusulas Contractuales Tipo en el siguiente enlace: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.

Si decides utilizar la Plataforma mientras viajas a otro territorio, es posible que necesitemos compartir tus datos

13

3.6 Transferencias internacionales

Se cumple ya que:

- Se menciona la posibilidad de transferencias internacionales.
- Se indican “garantías adecuadas”.

Cumple, aunque podría mejorar especificando mecanismos concretos (cláusulas tipo, etc.).

(Misma captura que en el punto anterior 3.5)

3.7 Plazo de conservación

Se cumple ya que:

- Se indica:
 - Mientras dure la relación
 - Plazos legales

La guía permite indicar criterios si no hay plazo exacto.

4. ¿DURANTE CUÁNTO TIEMPO CONSERVAREMOS TUS DATOS?

El **plazo de conservación** de tus datos dependerá de las finalidades para las que los tratemos, según lo explicado a continuación:

Finalidad	Plazo de conservación
1. Gestionar tu registro como usuario de la Plataforma e identificación	Trataremos tus datos durante el tiempo en que mantengas la condición de usuario registrado (es decir, hasta que decidas eliminar tu cuenta online o tu perfil de tienda).

11

2. Desarrollo, cumplimiento y ejecución del contrato de compraventa o servicios	Trataremos tus datos durante el tiempo necesario para gestionar la compra de los productos o de los servicios, incluyendo posibles devoluciones, quejas o reclamaciones asociadas a la compra del producto o servicio en particular.
--	--

3.8 Derechos del interesado

Se cumple ya que:

- Se incluyen:
 - Acceso
 - Rectificación
 - Supresión
 - Oposición
 - Limitación
 - Portabilidad

Coincide con el epígrafe “Derechos” de la guía.

6. ¿CUÁLES SON TUS DERECHOS CUANDO NOS FACILITAS TUS DATOS?

Nos comprometemos a respetar la confidencialidad de tus datos personales y a garantizarte **el ejercicio de tus derechos**. Puedes ejercitarlos **sin coste alguno** enviándonos una solicitud a través de este [enlace](#). Si tienes alguna dificultad utilizando dicho canal, puedes escribirnos un correo electrónico a la dirección de correo de contacto que figura en el apartado 1 de este documento, indicándonos el motivo de tu solicitud y el derecho que quieres ejercitar.

Asimismo, podemos ofrecerte la posibilidad de ejercer tus derechos y configurar tus preferencias de privacidad al utilizar algunos de nuestros servicios dentro de nuestra Plataforma.

En caso de que lo consideremos necesario para poder identificarte, podremos solicitarte copia de un documento acreditativo de tu identidad.

En particular, independientemente de la finalidad o la base legal en virtud de la que tratemos tus datos, tienes derecho a:

- Pedirnos **acceso** a los datos de los que disponemos de ti. Te recordamos que en caso de ser usuario registrado en la Plataforma también puedes consultar esta información en la sección correspondiente a tus datos personales.
- Pedirnos que **rectifiquemos** los datos de los que ya disponemos. Recuerda que si eres usuario registrado en la Plataforma también puedes acceder a la sección correspondiente a tus datos personales de tu cuenta de para modificar o actualizar tus datos personales. De todas formas, ten en cuenta que, al facilitarnos activamente tus datos personales por cualquier vía, garantizas que son **ciertos y exactos** y te comprometes a notificarnos cualquier cambio o modificación de los mismos. Cualquier pérdida o daño causado a la Plataforma o al responsable de la Plataforma o a cualquier tercero por motivo de una comunicación de información errónea, inexacta o incompleta en los formularios de registro, será responsabilidad exclusiva del usuario. Por favor, recuerda que por regla general solo debes facilitarnos tus propios datos personales, no los de terceros, salvo en lo permitido en esta Política de Privacidad y Cookies.
- Pedirnos que **Suprimamos** tus datos en la medida en que ya no sean necesarios para la finalidad para los que necesitemos tratarlos según te hemos informado más arriba, o en que ya no contemos con legitimación para hacerlo.
- Pedirnos que **limitemos el tratamiento** de tus datos, lo que supone que en determinados casos puedas solicitarnos que suspendamos temporalmente el tratamiento de los datos o que los conservemos más allá del tiempo necesario cuando puedas necesitarlo.

14

3.9 Derecho a retirar el consentimiento

Se cumple ya que:

- Se informa de que puede retirarse en cualquier momento.

En el mismo epígrafe del punto anterior, se menciona el consentimiento:

Si nos has proporcionado tu **consentimiento** para el tratamiento de tus datos para cualquier finalidad, también **tienes derecho a retirarlo en cualquier momento**. Algunas de las formas en las que puedes retirar tu consentimiento están explicadas en el apartado 2 en el que explicamos para qué finalidades tratamos tus datos.

En el caso de que no quieras que se envíe información a terceros para mostrarte anuncios, dispones de varios medios, como cambiar las preferencias en el dispositivo, el navegador o la configuración de las cookies, revisar la política de privacidad y la configuración de las redes sociales en las que tengas perfil o enviarnos un correo electrónico con tu solicitud a la dirección anteriormente mencionada. .

Cuando nuestra legitimación para el tratamiento de tus datos sea tu **consentimiento** o la **ejecución del contrato**, según lo explicado en el apartado 3, también tendrás derecho a solicitar la **portabilidad de tus datos** personales. Esto significa que tendrás derecho a recibir los datos personales que nos hayas facilitado en un formato estructurado, de uso común y legible por una máquina, para poder transmitirlo a otra entidad directamente, siempre que técnicamente sea posible.

Por otra parte, cuando el tratamiento de tus datos esté basado en nuestro interés legítimo, también tendrás derecho a **oponerte** al tratamiento de tus datos.

Por último, te informamos de tu derecho a **presentar una reclamación** ante la autoridad de control en materia de protección de datos pertinente, en particular, ante la Agencia Española de Protección de Datos (<https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php>).

3.10 Derecho a reclamar ante autoridad de control

Se cumple ya que:

- Se menciona la Agencia Española de Protección de Datos

En la captura anterior también se encuentra la información sobre la autoridad de control

3.11 Carácter obligatorio de los datos

Se cumple parcialmente ya que:

- Se suele indicar en el formulario (campos obligatorios).
- Pero no siempre se explican claramente las consecuencias de no facilitarlos.

Según la guía, esto debería explicarse mejor.

No hay una captura en la política de Zara que haga referencia precisamente a esto

3.12 Decisiones automatizadas / perfiles

Se cumple parcialmente ya que:

- Zara menciona elaboración de perfiles (marketing personalizado).
- Pero la explicación de la lógica puede ser limitada.

La guía exige mayor transparencia sobre consecuencias.

4. Para fines de marketing	Esta finalidad incluye el tratamiento de tus datos para, principalmente: • Personalizar los servicios que te ofrecemos y poder hacerte recomendaciones en función de tu interacción con nosotros en la Plataforma y del análisis de tu perfil de usuario (por ejemplo, en base a tu historial de compra y navegación). • En la medida en que te suscribas a nuestra Newsletter, trataremos tus datos personales para gestionar tu suscripción, incluyendo el envío de información personalizada acerca de nuestros productos o servicios a través de diversos medios (como el correo electrónico o SMS). Así mismo, podremos hacerte llegar esta información a través de notificaciones push en el caso de que las haya activado en tu dispositivo. • Por tanto, ten en cuenta que este tratamiento de datos conlleva el análisis de tu perfil de usuario o cliente para determinar cuáles son tus preferencias y por tanto cuáles pueden ser los productos y servicios que más encajan con tu estilo a la hora de enviarte información. Por ejemplo, en base a tu historial de compra y navegación (a saber, en función de las prendas sobre las que hayas hecho click), te haremos sugerencias acerca de productos que creemos que pueden interesarte y, si eres usuario registrado, te facilitaremos la funcionalidad de "recuperación de carrito". • Recuerda que puedes darte de baja de la Newsletter en cualquier momento y sin coste alguno a través de la sección de "Newsletter" de la Plataforma, además de a través de las indicaciones que te facilitamos en cada comunicación. Si no deseas recibir notificaciones push, podrás desactivar esta opción en tu dispositivo. • Mostrarte publicidad en Internet que podrás ver cuando navegues en sitios web y apps, por ejemplo, en redes sociales. La publicidad que veas puede mostrarse de modo aleatorio, pero en otras ocasiones se trata de publicidad que puede estar relacionada con tu historial de compra, preferencias y navegación. • En caso de que seas usuario de redes sociales, podremos facilitarles a aquellas con las que colaboremos determinada
-----------------------------------	---

4. CONCLUSIÓN

La cláusula de Zara cumple en general el artículo 13 RGPD, porque:

- Aplica correctamente el sistema de información por capas
- Incluye todos los elementos esenciales:
 - Responsable
 - Finalidad
 - Legitimación
 - Destinatarios
 - Derechos

Sin embargo, podría mejorar en los siguientes puntos:

- Mayor detalle en:
 - Transferencias internacionales

- Consecuencias de no facilitar datos
- Lógica de perfiles automatizados